

עין משפט
נר מצוה

ח א מוי פ"ה מהלכות מעניות הלכה ו סמג עשין מד"ס ג טוש"ע א"ח סי' תקנא סעיף א':

ט ב מיי' וסמג שס טוש"ע א"ח שס סעיף ג':

י ג מוי' שס הלכה ז סמג טוש"ע א"ח סימן תקנב סעיף א':

יא ד ה מיי' פי"ד מהל' תפלה הלכה א ז סמג עשין כ טוש"ע א"ח סימן קנב סעיף א' וסימן תרכב סעיף ד וסימן תרכג סעיף ה':

יב ו מיי' שס פי"ו הלכה ד סמג שס טוש"ע א"ח סימן קנב סעיף לח':

תורה אור השלם
1. שְׁקַר הַחַן וְהַבֵּל הַיָּפִי אֲשֶׁה יִרְאֶת ה' הִיא תְּהִלָּתָהּ:
משלי לא ל
2. תָּנוּ לָהּ מִפְּרִי יָדֶיהָ ויהללה בשׁעִירֶיהָ:
משלי לא לא
3. צִאֲיָהּ וְרֵאִיָּהּ בְּנוֹת צִיּוֹן בְּמֶלֶךְ שְׁלֹמֹה בַּעֲטָרָה שֶׁנֶּטְרָה לֹו אִמּוֹ בְּיוֹם חֲתֻנָּתוֹ וּבְיוֹם שְׂמִיחַת לְבָב:
שיר השירים ג יא

מוסף רש"י
שאולין. שאפילו מי שש לא היתה שואלת, שלא לבייש את השואלת מתחת שאין לה כדלמרינן [לקמן לה]. בת מלך שואלת מנת כהן גדול סי' (רשב"ם ב"ב קכא).

רבינו גרשום
ויש מהן ד' פרקים ביום. (במוסף) דהיינו יוה"כ שיש בו מוסף. אמר רב נחמן זו. דקתני נושאין כפיון בשחרית במוסף במנחה בעילה, ר"מ היא. כל יומא טעמא מאי. אין נושאין כפיון. ^(א) האידנא. בתענית ובמעמדות וביה"כ (ובמעמדות) דאית בהו תענית (נמי) [לא] שכיחא שכרות. להכי נושאין כפיון בכל ד' תפלות שבהן. מנחה ונעילה ובשאר יומי שכיחא שכרות גזרו בהו רבנן. בהני דלמא אתי למיעבד בשאר יומי נמי. אבל אורויי מורין. כרבי מאיר למאן דבעי כמאן הלכה. והואיל והלכה כרבי יוסי, האידנא מאי טעמא פריטי כהני ידיהו ביום הכפורים במנחה, כיון דבשקיעת החמה פריט, שהיו מאחרין לתפלת המנחה. שכור אסור בנשיאת כפים. דקתני מאי טעמא לא דשכיחא ביה שכרות. מהר"ם משרת מותר [בחרצן]. דלכתיב יין ושכר לא תשת, אבל אוכל ויחרצן.

(א) אולי צ"ל במנחה משום שכרות האידנא וכו' דלית סבו מענית ליכא שכרות ולהכי וכו'.

כו:

מנחה ונעִילָה דבֿל יומא שביחי בהו שכרות גזרו רבנן.אפילו ציומא דתענית דלית צבו שכרות וקשיל דהכל משמע דבמנחה שייכל שכרות וצפ"ק דשצת (דף י. וס) קאמר כהדיל דבמנחה לא שייכא שכרות וי"ל דהא דקאמר התם דבמנחה לא שייכל שכרות ר"ל לגבי ערבית שכרות דמנחה לאו כלום ^(א) (לגבי צצת) דיותר שכיח שכרות בערבית (יותר) מבמנחה אצל לעולם במנחה שייך שכרות לגבי שחרית ומוסף:

ומאן דאמר נהגו אורויי נמי **אא** מוריןן. פירשנו צפ"ק

דראש השנה (דף טו: ד"ה וכו'): **והאידנא** נהוג עֲלֵמָא דפרסי בהני ידיהו במנחה ^(א) סמוך לַשְׁקִיעַת החמה. ולכן לא נהגו העם לומר נשיאת כפים מנחה ציום הכפורים לפי שמתפללין במנחה צעד הייס גדול אצל במנחה צשאר תעניות יש נשיאת כפים אצל מכל מקום צנעילה ציום הכפורים יש נשיאת כפים:

א

שאולין ^(א) שלא לבייש את מי שאין לו ^(א) כל הכלים טעונין טבילה ובנות ירושלים יוצאות וחולות בכרמים ומה היו אומרות בחור שא נא עיניך וראה מה אתה בורר לך אל תתן עיניך בנוי תן עיניך במשפחה ¹ שְׁקַר הַחַן וְהַבֵּל הַיּוֹפִי אֲשֶׁה יִרְאֶת ה' הִיא תְּהִלָּתוֹ וְאוֹמֵר ² תָּנוּ לָהּ מִפְּרִי יְדֶיהָ וְיִהְיֶה לָּהּ בִּשְׁעָרֶיהָ מַעֲשִׂיהָ וכן הוא אומר ³ צִאֲיָהּ וְרֵאִיָּהּ בְּנוֹת צִיּוֹן בְּמֶלֶךְ שְׁלֹמֹה בַּעֲטָרָה לֹו אִמּוֹ בְּיוֹם חֲתֻנָּתוֹ וּבְיוֹם שְׂמִיחַת לְבָו בְּיוֹם חֲתֻנָּתוֹ זֶה מִתֵּן תּוֹרָה וְבוֹיֹם שְׂמִיחַת לְבָו זֶה בְּנוֹן בֵּית הַמִּקְדָּשׁ שִׁיבְנָה בְּמַהֲרָה בְּיָמֵינוּ: **גב' בשלשה פרקים בשנה** כהנים נושאין את כפיהם כו': תעניות ומעמדות מי איכא מוסף חסורי מיחסרא והכי קתני בשלשה פרקים כהנים נושאין את כפיהן כל זמן שמתפללין ויש מהן ארבעה פעמים ביום שחרית ומוסף מנחה ונעילת שערים ואלו הן שלשה פרקים תעניות ומעמדות ויום הכפורים א"ר נחמן אמר רבה בר אבوه זו דברי רבי מאיר אבל חכמים אומרים שחרית ומוסף יש בהן נשיאת כפים ונעילה אין בהן נשיאת כפים ^(א) מאן חכמים ר' יהודה היא דתניא שחרית ומוסף מנחה ונעילה כולן יש בהן נשיאת כפים דברי ר"מ ר"י אומר שחרית ומוסף יש בהן נשיאת כפים ונעילה אין בה נשיאת כפים כפיס רבי יוסי אומר נעילה יש בה נשיאת כפים ונעילה אין בה נשיאת כפים במאזי קמיפלגי רבי מאיר סבר כל יומא טעמא מאי לא פרשי כהני ידיהו במנחתא משום שכרות האידנא ליכא שכרות רבי יהודה סבר שחרית ומוסף דכל יומא לא שכיח שכרות לא גזרו בהו רבנן אסור רב הונא גזרו בה רבנן נעילה דליתא בכל יומא לא גזרו בה רבנן אמר רב הלכה כרבי מאיר ורבי יוחנן אמר נהגו העם כרבי מאיר ורבא אמר מנהג כרבי מאיר מאן דאמר הלכה כרבי מאיר דרשינן לה בפירקא מאן דאמר מנהג מידרש לא דרשינן אורויי מורין ומאן דאמר נהגו אורויי לא מורין ואי עביד עביד ולא מהדרין ליה ורב נחמן אמר הלכה כרבי יוסי י והלכה כרבי יוסי ^(א) והאידנא מ"ט פרשי כהני ידיהו במנחתא דתעניתא ^א כיון דבסמוך לשקיעת החמה קא פרשי כתפלת נעילה דמיא דכולי עלמא מיהת ^א שכור אסור בנשיאת כפים מנהגי מילי אמר רבי יהושע בן לוי משום בר קפרא למה נסמכה פרשת כהן מברך לפרשת נזיר לומר מה נזיר אסור ביין אף כהן מברך אסור ביין מתקיף לה אבوه דרבי זירא ואמרי לה אושעיא בר זבדא אי מה נזיר אסור בחרצן אף כהן מברך אסור בחרצן א"ר יצחק אמר קרא לשרתו ולברך בשמו מה משרת מותר בחרצן אף כהן מברך מותר בחרצן אי

צאותן הימים: כספלא נעילה דמיא. דהשתא ליכא למיגזר משום מנחה דכל יומא דמנחתא כי הא לימא צכל יומא: **שכור מיהא אסור בנשיאת כפים**. דאפילו ר"מ לא קאמר אלא משום דהאידנא לאו שכרות הוא: **פרשם כהן מצרך**. כה תצרכו את צני ישראל אמור להם (במדבר ו:) **מה משרת כו'**. עוצד עבודה דלא מיתסר אלא שמויי יין ושכר אל תשת וגו' ^(א) הא צחרצן מותר: מאי

בשלשה פרקים פרק רביעי תענית

נשצרו הלוחס. צגמ"ו) מפרש: וצטל הסמיד. לפי שגזרה המלכות גזרה מלהקריב עוד: **והועמד ללס כהיכל** שהעמידו מנשה כדמפורש בתרגום ירושלמי צפרשת השמים כסאי וגו' (ישעיה סו): **על צצרוסו**. דור המדצר. אס יראה איש צאנשים האלה הדור הרע הזה את הארץ וגו' (דברים א): **ציסה**. עיר גדולה והיו ישראל דרין צה. צמסכת גיטין פרק הניזקין (דף טו.) אשקא דריספק חרצ ציתר: **צצם שחל ששעה צאצ כו'**. שצוע: **צחמישי מוסרין**. אס חל תשעה צאצ צערצ צצת מותרין לצכס צחמישי. וכשחל ט' צאצ צד' צצצת לא איצטריך למיתני דמוותרין כדלמרינן צגמרא ^(א) לא שנו אלא לפניו כו': **צני פצשילין**. ^(א) צצר ודגיס או צצר וציצס שעליו או דג וציצה שעליו כדלמר צפרק ערצי פסחים (דף קד:.) **ישנה**. צגמרא ^(א) מפרש: **כפיית המטה**. על פניה ולא יישן עליה: **שאולין**. שכולן שואלות זו מזו אפילו עשירות כדי שלא לציצס כו': **טעונין טבילה**. קודס שילצבוס לפי שאין כל אחת צקילה צחצרתה שמא נדה היתה: **וחולוס**. כמו לחול צמחולות (שופטים כא): **צנלן שלמס**. צמלן שהשלוס שלו: **אמו**. כנסת ישראל: **זה מסן סורה**. יוס הכפורים שניתנו צו לחוסת האחרונות: **גב' כל זמן שמתפללין**. דהיינו שחרית ומנחה ונעילה: ^(א) **יש מהן ארבעה פעמים ביום**. יוס הכפורים שיש צו מוסף: **כל יומא מאי טעמא לא פרשי כהני ידיהו במנחה**. דכל יומא שכיחא ציה שכרות שכבר סעד וימינין דמשכא סעודתיה ומשכר פריש ידיה צהדי חמריה וכהן שמוי יין אסור לישא את כפיו שנאמר יין ושכר אל תשת צצוראכס וגו' (ויקרא י) ונשיאת כפים מעין עבודה כדלקמן: **האידנא**. בתעניות וצמעמדות לא שכיחא שכרות וצמעמדות נמי מתענין כדלקמן (דף טו:.) **גורין**. תענית אטו שאר ימים: **נעילה דליסה צכל יומא**. אלא ציום התענית: **דדרשינן צפירקא**. הלכה כרבי מאיר דבעין דליקוס כוומיה עלמא: **אורויי אורין**. כרבי מאיר אי אחי לקמן אצל צפירקא דמיהוי הלכה כר"מ. ומי"ד נהגו משמע הן נהגו מאליהן אצל אינו עיקר. ומנהג משמע תורת מנהג יש צצצר ומנהג כשר הוא: **ורצ נחמן אמר הלכה כרבי יוסי והלכה כרבי יוסי**. גמרא קא פסיק ומהדר סתמא ומוקי לה הלכה כרבי יוסי והכי קא פריך ואלא האידנא כו': **כיון דסמוך לשקיעת החמה וכו'**. שמאחרין ^(א) עד ואינן הולכין לצית הכנסת משש שעות ומחלס ולמעלה כמו שהיו עושין

אסור מאי טעמא לא פרשי כהני ידיהו במנחה. דכל יומא שכיחא ציה שכרות שכבר סעד וימינין דמשכא סעודתיה ומשכר פריש ידיה צהדי חמריה וכהן שמוי יין אסור לישא את כפיו שנאמר יין ושכר אל תשת צצוראכס וגו' (ויקרא י) ונשיאת כפים מעין עבודה כדלקמן: **האידנא**. בתעניות וצמעמדות לא שכיחא שכרות וצמעמדות נמי מתענין כדלקמן (דף טו:.) **גורין**. תענית אטו שאר ימים: **נעילה דליסה צכל יומא**. אלא ציום התענית: **דדרשינן צפירקא**. הלכה כרבי מאיר דבעין דליקוס כוומיה עלמא: **אורויי אורין**. כרבי מאיר אי אחי לקמן אצל צפירקא דמיהוי הלכה כר"מ. ומי"ד נהגו משמע הן נהגו מאליהן אצל אינו עיקר. ומנהג משמע תורת מנהג יש צצצר ומנהג כשר הוא: **ורצ נחמן אמר הלכה כרבי יוסי והלכה כרבי יוסי**. גמרא קא פסיק ומהדר סתמא ומוקי לה הלכה כרבי יוסי והכי קא פריך ואלא האידנא כו': **כיון דסמוך לשקיעת החמה וכו'**. שמאחרין ^(א) עד ואינן הולכין לצית הכנסת משש שעות ומחלס ולמעלה כמו שהיו עושין **אסור מאי טעמא לא פרשי כהני ידיהו במנחה**. דכל יומא שכיחא ציה שכרות שכבר סעד וימינין דמשכא סעודתיה ומשכר פריש ידיה צהדי חמריה וכהן שמוי יין אסור לישא את כפיו שנאמר יין ושכר אל תשת וגו' ^(א) הא צחרצן מותר: מאי

מסורת הש"ס

(א) (ר"ה יח:.) (ב) (סנהדרין פ, ד) כ"ב קכא. (ג) [פסחים פב. וס"ג,] (ד) [עירובין פג. וס"ג,] (ה) [לקמן כח:.] (ו) [לקמן כט:.] (ז) [כוונת רש"י צצר מלח דשרי כדליתא לקמן ל צצרימא תנא אצל אוכל הוא צצר מלח סי'ו,] ^(א) [לקמן ל,] (ב) [ויקרא י,] (ג) ר"ח מ"ו,

הגהות הב"ח

(א) במשנה ובוטל המזיד: (ב) שם והעמידו ללס צהיכל. ג"צ גי' רש"י והדעמד: (ג) שם את מי שאין לו וכל הכלים טעונין: (ד) גמ' והלכה כר' יוסי ואלא האידנא מ"ט פריס כו' כיון דסמוך לשקיעת המטה: (ה) רש"י ד"ה ויש מסן: (ו) ד"ה כיון דסמוך כו' שמאחרים לשחול מנחה סמוך לשקיעת המטה דזה אסור אלא ר"ל שכבר התחילו צמונו קאמר למתפללין כל שעה ומאחרין עד שקיעת המטה: (ז) תוס' ד"ה והאידנא כו' ידיהו צמנחה כיון דסמוך לשקיעת המטה כו' צשאר מעניות יש לומר נשיאת כפים כו' ציה"כ יס לומר נשיאת כפים:

רבינו חננאל

ואקשינן, וכי תעניתא אית בהו מוסף. ותריצין לה הכי, בשלשה פרקים כהנים נושאין את כפיהם כל זמן שמתפללים, ויש מהם ארבעה פעמים ביום, בשחרית ובמוסף ובמנחה ובעילה. ואלו הן שלשה פרקים, הענין[ן] ומעמדות ויום הכיפורים. וסתם מהני ר' מאיר היא, דלא משכחת לה דנושאין כפיהם כל זמן שמתפללין אלא לרבי מאיר, דתני שחרית ומוסף מנחה ונעילה יש בהן נשיאות כפים דברי ר' מאיר. וטעמא דר' מאיר מפורש הווא, כיון דביום הכפורים ובמעמדות ליכא שכרות, במנחה נושאין כפיהם ולא גורין. ור' יהודה תני, שחרית ומוסף ולבדי יש כפיהם כל זמן שמתפללין דבכל יומא לית בהו שיכרות לפיכך לא גורין בהו. שמעין מינה דר' יהודה, אין אדם רשאי ליכא אלא אחר תפלת מוסף. אבל במנחה דבשאר יומי אית בהו שכרות, גורין בהו ביום הכיפורים ובמעמדות. ר' יוסי אומר מנחה אין בה נשיאות כפים, דכיון דליתא כל יומא לא גורין. ואסיקנא, דהילכתא כר' יוסי דאמר

ובמנחת הערב קמחי מתענית וכו', כנעילה דמיא ויש בה נשיאות כפים. ואצ"ג דאמר רב הילכתא כרבי מאיר ודרשינן לה בפירקא, ורב הונא [אמר] מנחה [כר"מ], אוריי מורין הכי, בפירקא לא דרשי' לה, ואף ר' [נחמן אמר] נהגו כר' מאיר, לא דרשי' ולא מורין כווחיה ואי עבד לא מהדרין ליה. ודייקי', כולי. עלמא שכור אסור בנשיאת כפים, מנלן. ופשיט דכתיב לשרתו ולברך בשמו, איתקש (משרת ולו למברך) [מברך למשרת] ולגזיר, מה משרת אסור ביין שנאמר יין ושכר אל תשת, אף מברך אסור ביין ושכר, דקיימא לן כל המשכר [אסור], ומותר בחרצן.